

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3704/2535

สุภาพ รหรือสุภา เทียงบุ ทวี กับพวก

นาง สิริ สันธนะพันธ์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1299 วรรคสอง, มาตรา 1381, มาตรา 1382

เจ้าของเดิมยกที่พิพาทให้ผู้ร้องทั้งสอง ผู้ร้องทั้งสองเข้าครอบครองโดยเจตนา ยึดถือเพื่อตนมิใช่ในฐานะผู้อาศัย จึงไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวแสดงเจตนาเปลี่ยนลักษณะ แห่งการยึดถือไปยังเจ้าของเดิม เมื่อผู้ร้องทั้งสองได้เข้าครอบครองโดยความสงบ และโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตั้งแต่ พ.ศ. 2503 ติดต่อกันตลอดมา ถือได้ ว่าเป็นการครอบครองปรักษีในที่พิพาท นับแต่นั้นจนถึงวันยื่นคำร้องขอรวมเป็น เวลาเกินกว่า 10 ปี แล้ว ย่อมได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองตามประมวลกฎหมาย แห่งและพาณิชย์มาตรา 1382 ส่วนผู้คัดค้านเป็นทายาทผู้รับโอนมรดกที่พิพาทมิใช่ บุคคลภายนอกผู้ได้รับกรรมสิทธิ์มาโดยเสียค่าตอบแทน ตามประมวลกฎหมายแห่ง และพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคสอง การจดทะเบียนรับโอนที่พิพาทของผู้คัดค้าน จึง ไม่เป็นการตัดสิทธิการได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทของผู้ร้องทั้งสอง และแม้ผู้ร้องทั้งสอง มิได้คัดค้านการจดทะเบียนรับโอนมรดกที่พิพาท แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องทั้งสองได้ ทราบหรือให้ความยินยอมด้วย จะถือว่าผู้ร้องทั้งสองรับรองกรรมสิทธิ์ของผู้คัดค้าน แล้วย่อมมิได้ ผู้ร้องทั้งสองมีสิทธิในที่พิพาทดีกว่าผู้คัดค้าน

ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องที่ 1 เป็นบุตรของนางประคองและนายใช้ นายใช้มีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วคือนางเสียน นางเสียนซื้อที่ดินไว้หลายแปลง รวมทั้งที่ดินโฉนดเลขที่ 6647 เนื้อที่ดิน 2 งาน 1 ตารางวา เมื่อนายใช้ถึงแก่กรรม ผู้ร้องที่ 1 ก็ยังคงอาศัยอยู่กับนางเสียนตลอดมาจนกระทั่ง พ.ศ. 2503 ผู้ร้องที่ 1 แต่งงานกับผู้ร้องที่ 2 นางเสียนจึงยกที่ดินแปลงดังกล่าวให้ผู้ร้องทั้งสองเพื่อปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัยและเป็นเรือนหอ ผู้ร้องทั้งสองได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินรวมทั้งสิ้น 201 ตารางวา จนปัจจุบันเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีแล้ว ขอให้มีคำสั่งว่าผู้ร้องทั้งสองได้กรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าว โดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 และขอให้มีคำสั่งถึงเจ้าพนักงานที่ดิน สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาบางเขน ให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขทะเบียนผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าว โดยให้ใส่ชื่อผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแทน

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านและร้องแย้งว่า ผู้คัดค้านเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของนายใช้และนางเสียนคนหนึ่ง นางเสียนได้ยกที่พิพาทให้แก่ผู้คัดค้านทางมรดก เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2527 นางเสียนให้ผู้ร้องทั้งสองอาศัยปลูกบ้านอยู่และช่วยดูแลที่ดินมิใช่ยกที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องทั้งสอง เมื่อผู้คัดค้านรับโอนที่พิพาททางมรดก ผู้ร้องทั้งสองก็ทราบดีไม่เคยโต้แย้งหรือคัดค้านและได้บอกผู้คัดค้านว่า ยินดีที่จะย้ายออกไปโดยขอเงินค่าขนย้าย แต่เรียกค่าขนย้ายสูงเกินไปจึงตกลงกันไม่ได้ ขอให้ยกคำร้องของผู้ร้อง การที่ผู้ร้องทั้งสองยังไม่ยอมรื้อถอนและขนย้ายออกไปเป็นการละเมิดต่อสิทธิของผู้คัดค้าน ทำให้ผู้คัดค้านได้รับความเสียหาย ขอให้ยกคำร้องและมีคำสั่งให้ผู้ร้องทั้งสองรื้อถอนบ้านและขนย้ายบิรวารออกจากที่พิพาทและห้ามเข้ายุ่งเกี่ยวอีกต่อไปและให้ผู้ร้องทั้งสองใช้ค่าเสียหาย

ผู้ร้องให้การแก้คำร้องแย้งว่า ผู้คัดค้านเป็นผู้ยื่นข้อเสนอว่าจะให้ค่าขนย้ายแก่ผู้ร้องทั้งสอง แต่ผู้ร้องทั้งสองไม่สนใจ เพราะถือว่าที่พิพาทตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง

ทั้งสองตามกฎหมายแล้วผู้คัดค้านไม่ได้รับความเสียหาย หากเสียหายจริงก็ไม่ถึงที่ฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินพิพาทเป็นของผู้ร้องทั้งสองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ยกคำคัดค้านของผู้คัดค้านให้เจ้าพนักงานที่ดินใส่ชื่อผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนในเนื้อที่ 201 ตารางวา

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอให้เจ้าพนักงานที่ดินใส่ชื่อผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนในเนื้อที่ 201 ตารางวา นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า นางเสียนยกที่พิพาทให้แก่ผู้ร้องทั้งสอง มิใช่เพียงอนุญาตให้เข้าอยู่อาศัย แล้ววินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ผู้คัดค้านฎีกาต่อมาว่าผู้ร้องทั้งสองมิได้บอกกล่าวแสดงเจตนาเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือทรัพย์สินไปยังนางเสียนทั้งภายหลังผู้คัดค้านรับโอนที่พิพาทแล้ว ผู้ร้องทั้งสองไม่เคยโต้แย้งเท่ากับการรับรองกรรมสิทธิ์ของผู้คัดค้านและเป็นการทำลายสิทธิครอบครองของผู้ร้องทั้งสองแล้วนั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่านางเสียนได้ยกที่พิพาทให้ผู้ร้องทั้งสอง ผู้ร้องทั้งสองเข้าครอบครองโดยเจตนายึดถือเพื่อตนมิใช่ในฐานะผู้อาศัย จึงไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวแสดงเจตนาเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือไปยังนางเสียน เมื่อผู้ร้องทั้งสองได้เข้าครอบครองด้วยความสงบเปิดเผยและด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 ติดต่อกันตลอดมาถือได้ว่าเป็นการครอบครองปรปักษ์ในที่พิพาท นับแต่นั้นจนถึงวันยื่นคำร้องคดีนี้ รวมเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีแล้ว ผู้ร้องทั้งสองย่อมได้กรรมสิทธิ์โดย

การครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ส่วนผู้คัดค้าน
เป็นทายาทผู้รับโอนมรดกที่พิพาท มิใช่บุคคลภายนอกผู้ได้รับการมสิทธิมาโดยเสีย
ค่าตอบแทน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคสองการจด
ทะเบียนรับโอนที่พิพาทของผู้คัดค้านจึงไม่เป็นการดัดสิทธิการได้กรรมสิทธิในที่
พิพาทของผู้ร้องทั้งสอง และแม้ผู้ร้องทั้งสองมิได้คัดค้านการจดทะเบียนรับโอนมรดก
ที่พิพาท แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องทั้งสองได้ทราบหรือให้ความยินยอมด้วย จะถือว่าผู้
ร้องทั้งสองรับรองกรรมสิทธิของผู้คัดค้านแล้วมิได้ ผู้ร้องทั้งสองมีสิทธิในที่พิพาทดี
กว่าผู้คัดค้าน

พิพากษายืน

(ยงยุทธ ธารีสาร-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-พรชัย สมรรถเวช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>